BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Direito Processual Penal

Infrações penais de menor potencial ofensivo (Lei nº 9.099/1995, art. 61)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. O conceito do art. 61
- 2. Competência e princípios do Juizado Especial Criminal
- 3. Atuação inicial: o termo circunstanciado
- 4. A audiência preliminar: composição civil e representação
- 5. Transação penal (art. 76)
- 6. Suspensão condicional do processo (art. 89) e exclusões da lei
- 7. Procedimento sumaríssimo: pontos que a banca costuma cobrar
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 13 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. O conceito do art. 61 2

2. Competência e princípios do Juizado Especial Criminal 3

3. Atuação inicial: o termo circunstanciado 4

4. A audiência preliminar: composição civil e representação 4

5. Transação penal (art. 76) 5

6. Suspensão condicional do processo (art. 89) e exclusões da lei 5

7. Procedimento sumaríssimo: pontos que a banca costuma cobrar 6

Exemplos resolvidos 6

Exemplo 1 6

Exemplo 2 7

Exemplo 3 7

Erros frequentes e pegadinhas 7

Mapa mental 8

Questões de fixação e gabarito comentado 9

Gabarito comentado 10

Resumo final e fontes 12

Resumo dos pontos essenciais 12

Fontes e referências 12

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Definir infração penal de menor potencial ofensivo segundo o art. 61 da Lei nº 9.099/1995 e aplicar o critério da pena máxima.
- Reconhecer exemplos de crimes e de contravenções que se enquadram no conceito e exemplos que ficam de fora.
- Descrever o caminho do fato no Juizado Especial Criminal: termo circunstanciado, audiência preliminar, composição dos danos civis, representação e transação penal.
- Explicar a regra do art. 69, parágrafo único, sobre prisão em flagrante e fiança.
- Diferenciar transação penal (art. 76) e suspensão condicional do processo (art. 89).
- Indicar as situações em que a Lei nº 9.099/1995 não se aplica, como a violência doméstica e familiar contra a mulher e a Justiça Militar.

Introdução

A Lei nº 9.099/1995 criou os Juizados Especiais e, no Capítulo III, os Juizados Especiais Criminais, para julgar com rapidez e simplicidade as infrações de menor gravidade. A ideia é desafogar a Justiça comum e, sempre que possível, resolver o conflito por conciliação, reparação do dano e penas alternativas, em vez da prisão. Para o profissional de segurança pública, é a lei que orienta o atendimento da maioria das ocorrências do dia a dia: ameaça, injúria, lesão leve, perturbação do sossego, vias de fato.

A prova costuma cobrar o conceito do art. 61 (qual é o limite de pena), a ideia de que o autor não é preso em flagrante se for encaminhado ao Juizado ou se comprometer a comparecer, e os institutos despenalizadores. O banco do Bizu tem 27 questões autorais sobre este assunto e nenhuma questão real cadastrada, de modo que não é possível afirmar incidência em provas anteriores. Fique atento: materiais antigos trazem o limite de um ano, que não vale mais; a redação atual do art. 61 fala em dois anos.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 27 questões autorais no site (aba Questões).

1. O conceito do art. 61

> **Lei nº 9.099/1995, art. 61 (redação vigente)**
> Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

O critério é **objetivo** e olha para a **pena máxima em abstrato** (a prevista no tipo penal), e não para a pena que o juiz aplicaria no caso concreto. Entram no conceito: (1) todas as **contravenções penais**, qualquer que seja a pena; e (2) os **crimes** cuja pena máxima **não ultrapasse dois anos**, com ou sem multa. O texto mais antigo da lei falava em um ano e excluía os crimes com procedimento especial; essa redação foi substituída e hoje vale o limite de dois anos.

Para saber se um crime é de menor potencial ofensivo, consulte o preceito secundário e compare o **limite máximo** com dois anos. As causas de aumento e de diminuição são levadas em conta na apuração da pena máxima: se a pena aumentada ultrapassar dois anos, o crime sai do conceito.

Exemplos do Código Penal

Crime	Pena (preceito secundário)	Menor potencial?
Lesão corporal leve (art. 129, caput)	Detenção de 3 meses a 1 ano	Sim
Ameaça (art. 147, caput)	Detenção de 1 a 6 meses, ou multa	Sim
Injúria (art. 140, caput)	Detenção de 1 a 6 meses, ou multa	Sim
Dano (art. 163, caput)	Detenção de 1 a 6 meses, ou multa	Sim
Desobediência (art. 330)	Detenção de 15 dias a 6 meses, e multa	Sim
Desacato (art. 331)	Detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa	Sim (máximo igual a 2 anos)
Furto simples (art. 155, caput)	Reclusão, pena máxima superior a 2 anos	Não

Bizu

O limite de dois anos é “não superior a”: pena máxima de exatamente 2 anos ainda é de menor potencial ofensivo. Por isso o desacato (6 meses a 2 anos) entra. O furto simples e os crimes com máximo acima de 2 anos ficam de fora.

Atenção

A pena do furto simples (art. 155, caput) foi alterada pela Lei nº 15.397/2026 e, no texto compilado consultado, é de reclusão de 1 a 6 anos e multa; confira sempre o texto vigente. Em qualquer das redações, o máximo supera dois anos e o furto simples não é de menor potencial ofensivo. O raciocínio é sempre o mesmo: olhar a pena máxima em abstrato.

2. Competência e princípios do Juizado Especial Criminal

Lei nº 9.099/1995, art. 60

O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência.

O Juizado tem competência para **conciliar, julgar e executar**. A competência territorial é determinada pelo **lugar em que foi praticada a infração penal** (art. 63). Havendo reunião de processos no juízo comum ou no tribunal do júri, por conexão ou continência, a transação penal e a composição dos danos civis continuam sendo observadas (art. 60, parágrafo único).

Lei nº 9.099/1995, art. 62

O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade.

Esses cinco critérios (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade) são cobrados com frequência. Dois objetivos aparecem logo em seguida: **reparação dos danos à vítima** e **aplicação de pena não privativa de liberdade**. A vítima, nesse modelo, deixa de ser apenas espectadora e passa a ter papel central na solução do caso.

3. Atuação inicial: o termo circunstanciado

> **Lei nº 9.099/1995, art. 69, caput**
> A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.

O **termo circunstanciado de ocorrência (TCO)** é um registro simplificado, no lugar do inquérito policial e do auto de prisão em flagrante. Nele constam a identificação das partes, a narrativa do fato e as testemunhas, e a autoridade requisita eventuais exames, como o de corpo de delito em caso de lesão. Quem pode lavrar o TCO além do delegado de polícia é tema que depende da legislação local e de entendimentos em constante evolução: consulte as normas da sua corporação e do seu Estado.

O parágrafo único do art. 69 traz uma regra de ouro: ao autor do fato que, **após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer**, **não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança**. A consequência prática: o autor de infração de menor potencial ofensivo que se compromete a comparecer é liberado após o TCO. Se ele se recusar a assumir o compromisso, a prisão em flagrante torna-se possível, conforme o caso.

> **Ocorrência de rotina**
> Dois vizinhos discutem e um deles ameaça o outro de agressão. A guarnição conduz as partes à delegacia, onde é lavrado o TCO por ameaça (pena máxima de 6 meses). O autor assina o compromisso de comparecer ao Juizado na data marcada e é liberado, sem prisão em flagrante e sem fiança.

> **Atenção**
> Em violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha afasta a aplicação da Lei nº 9.099/1995 (art. 41 da Lei nº 11.340/2006), de modo que a regra do art. 69 não protege o agressor nesses casos, qualquer que seja a pena do crime.

4. A audiência preliminar: composição civil e representação

> **Lei nº 9.099/1995, art. 72**
> Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade.

Na audiência preliminar o juiz esclarece duas possibilidades: a **composição dos danos civis** e a **transação penal**. A conciliação pode ser conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação; os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados preferentemente entre bacharéis em Direito (art. 73).

> **Lei nº 9.099/1995, art. 74**
> A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.
> Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.

Se houver acordo, o crime de ação privada ou de ação pública **condicionada** termina ali, pois a homologação equivale à **renúncia** ao direito de queixa ou de representação. A sentença que homologa o acordo é **irrecorrível** e o acerto tem eficácia de título executivo civil.

Se não houver composição, abre-se imediatamente ao ofendido a oportunidade de oferecer **representação verbal**, reduzida a termo (art. 75). Se não representar na audiência, o direito não se perde: o parágrafo único do art. 75 preserva o prazo previsto em lei. Em relação à ação penal, a Lei nº 9.099/1995 dispõe ainda que a lesão corporal leve e a lesão culposa dependem de representação (art. 88).

O que acontece na audiência preliminar

Etapa	Resultado
Composição dos danos civis (acordo)	Homologação; renúncia à representação ou queixa nos casos do art. 74, parágrafo único
Sem acordo: representação	Ofendido pode representar na hora ou depois, no prazo legal
Presentes os requisitos: transação penal	MP propõe pena restritiva de direitos ou multa
Sem transação	Segue-se o procedimento sumaríssimo

5. Transação penal (art. 76)

> **Lei nº 9.099/1995, art. 76, caput**
> Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.

A **transação penal** é um acordo entre o Ministério Público e o autor do fato, antes da denúncia: o autor aceita cumprir pena restritiva de direitos ou multa e, em troca, o processo não prossegue. Não se admite a proposta quando ficar comprovado (art. 76, § 2º):

- ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;
- ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;
- não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.

Aceita a proposta pelo autor e seu defensor, o juiz a apreciará. Acolhida, a pena aplicada **não importa em reincidência**, é registrada apenas para impedir novo benefício no prazo de cinco anos, não consta de certidão de antecedentes criminais (salvo para essa finalidade) e **não tem efeitos civis** (§§ 4º e 6º). Da sentença cabe apelação (§ 5º). Se a única pena aplicável for multa, o juiz pode reduzi-la até a metade (§ 1º).

> **Bizu**
> Transação penal: proposta do MP, aceita pelo autor e seu defensor, homologada pelo juiz. Não gera reincidência, nem efeitos civis, e só pode ser repetida depois de cinco anos.

6. Suspensão condicional do processo (art. 89) e exclusões da lei

Se a transação não ocorre e o Ministério Público oferece denúncia, o processo segue o rito sumaríssimo. O art. 89 prevê outro instituto, a **suspensão condicional do processo**: nos crimes em que a pena **mínima** cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidos ou não pela Lei nº 9.099/1995, o MP, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por **dois a quatro anos**, desde que o acusado não esteja sendo processado nem tenha sido condenado por outro crime, e que estejam presentes os demais requisitos da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Aceita a proposta, o juiz recebe a denúncia e suspende o processo, submetendo o acusado a período de prova, com condições como reparar o dano (salvo impossibilidade), não frequentar certos lugares, não se ausentar da comarca sem autorização e comparecer mensalmente ao juízo (§ 1º). Expirado o prazo sem revogação, o juiz declara **extinta a punibilidade** (§ 5º), e a **prescrição não corre** durante a suspensão (§ 6º).

Transação penal x suspensão condicional do processo

Ponto	Transação (art. 76)	Suspensão (art. 89)
Momento	Antes da denúncia	Ao oferecer a denúncia
Âmbito	Infrações de menor potencial ofensivo	Crimes com pena mínima igual ou inferior a 1 ano
Efeito inicial	Pena restritiva de direitos ou multa	Período de prova de 2 a 4 anos
Resultado final	Cumprida a pena, extingue-se o caso	Cumpridas as condições, extingue-se a punibilidade

Nem toda infração pequena vai para o Juizado. A **Justiça Militar** está fora do alcance da lei: o art. 90-A afirma que as disposições da Lei nº 9.099/1995 não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. E, como visto, a **violência doméstica e familiar contra a mulher** não se submete à lei, independentemente da pena (Lei nº 11.340/2006, art. 41). Fica também fora o crime cujo autor não é encontrado para citação: o juiz encaminha as peças ao juízo comum (art. 66, parágrafo único).

> **Atenção**
> Não confunda os limites. O art. 61 olha para a pena máxima (até 2 anos) para definir o menor potencial ofensivo; o art. 89 olha para a pena mínima (até 1 ano) para permitir a suspensão do processo, e pode alcançar crimes que nem são de menor potencial ofensivo.

7. Procedimento sumaríssimo: pontos que a banca costuma cobrar

Não havendo transação penal (por ausência do autor do fato ou porque a hipótese do art. 76 não ocorreu), o Ministério Público oferece de imediato **denúncia oral**, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Ela é elaborada com base no termo circunstanciado, com **dispensa do inquérito policial** (art. 77, § 1º). Se o caso for complexo, as peças vão ao juízo comum (art. 77, § 2º, combinado com o art. 66, parágrafo único).

- Os atos processuais são públicos e podem ser realizados em **horário noturno e em qualquer dia da semana**, conforme as normas de organização judiciária (art. 64).
- Na intimação do autor do fato e no mandado de citação consta a necessidade de comparecer **acompanhado de advogado**; na falta, será designado **defensor público** (art. 68).
- Na audiência de instrução e julgamento, a defesa responde à acusação, o juiz recebe ou não a denúncia, ouvem-se vítima e testemunhas, interroga-se o acusado e seguem-se debates orais e sentença (art. 81).
- Da rejeição da denúncia ou queixa e da sentença cabe **apelação em 10 dias**, julgada por turma de três juízes de primeiro grau (art. 82).
- Os **embargos de declaração** são opostos por escrito ou oralmente, em **5 dias**, e interrompem o prazo para o recurso (art. 83, §§ 1º e 2º).

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um crime tem pena de detenção de 8 meses a 2 anos, cumulada com multa. Ele é de menor potencial ofensivo? E se a pena fosse de reclusão de 1 a 3 anos?

Resolução. 1) O art. 61 considera de menor potencial ofensivo o crime com pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. 2) No primeiro caso, o máximo é 2 anos: enquadra-se. 3) No segundo, o máximo é 3 anos, superior ao limite: não se enquadra.

Resposta: O primeiro é de menor potencial ofensivo; o segundo, não.

Exemplo 2

Carlos injuria um vizinho e é conduzido ao distrito policial. Após a lavratura do termo circunstanciado, assume o compromisso de comparecer ao Juizado. Pode ser preso em flagrante?

Resolução. 1) A injúria (pena máxima de 6 meses) é de menor potencial ofensivo. 2) Pelo art. 69, parágrafo único, ao autor que for imediatamente encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de comparecer não se impõe prisão em flagrante, nem se exige fiança.

Resposta: Não. Não se impõe prisão em flagrante nem se exige fiança (Lei nº 9.099/1995, art. 69, parágrafo único).

Exemplo 3

Após a audiência preliminar, o Ministério Público propõe pena de multa ao autor de ameaça, que a aceita, e o juiz a aplica. No ano seguinte, o autor é denunciado por outro crime de menor potencial ofensivo. Pode receber nova proposta? A multa gera reincidência?

Resolução. 1) Foi aplicada transação penal (art. 76). 2) O § 2º, II, veda nova proposta se o agente foi beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos. 3) O § 4º diz que a pena aplicada não importa em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novo benefício no prazo de cinco anos.

Resposta: Não pode receber nova transação dentro de cinco anos, e a multa anterior não gera reincidência.

Erros frequentes e pegadinhas

- Usar o limite antigo de um ano. A redação vigente do art. 61 fala em pena máxima não superior a dois anos.
- Esquecer que todas as contravenções penais são de menor potencial ofensivo, independentemente da pena.
- Confundir pena máxima (art. 61, menor potencial ofensivo) com pena mínima (art. 89, suspensão condicional do processo).
- Afirmar que o autor de TCO sempre pode ser preso em flagrante. Se for encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de comparecer, não se impõe prisão em flagrante nem fiança.
- Dizer que a transação penal gera reincidência ou efeitos civis. Não gera: o § 4º do art. 76 afasta a reincidência e o § 6º, os efeitos civis.
- Aplicar a Lei nº 9.099/1995 à violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha a afasta, qualquer que seja a pena.
- Esquecer que o acordo de composição civil nos crimes de ação privada ou pública condicionada importa renúncia ao direito de queixa ou representação.
- Aplicar a lei no âmbito da Justiça Militar. O art. 90-A a exclui.

Mapa mental

Menor potencial ofensivo (Lei 9.099/95)

Conceito (art. 61)
- Contravenções
- Pena máxima até 2 anos
- Com ou sem multa

Início (art. 69)
- Termo circunstanciado
- Sem prisão em flagrante
- Sem fiança
- Compromisso de comparecer

Transação (art. 76)
- Proposta do MP
- Restritiva ou multa
- Sem reincidência
- Prazo de 5 anos

Exclusões
- Justiça Militar
- Lei Maria da Penha
- Autor não encontrado

Princípios (art. 62)
- Oralidade
- Simplicidade
- Informalidade
- Economia e celeridade

Audiência preliminar
- Composição civil
- Representação
- Conciliadores

Suspensão (art. 89)
- Pena mínima até 1 ano
- 2 a 4 anos
- Condições
- Prescrição suspensa

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com o art. 62 da Lei nº 9.099/1995, o processo perante o Juizado Especial Criminal orienta-se pelos critérios da

(A) escritura obrigatória, solenidade, sigilo e reexame de ofício.
(B) oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
(C) formalismo, publicidade restrita e imutabilidade.
(D) oralidade, litigiosidade e onerosidade.
(E) complexidade, ampla instrução e demora controlada.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o art. 83, § 1º, da Lei nº 9.099/1995, os embargos de declaração, opostos por escrito ou oralmente, devem ser apresentados no prazo de

(A) dois dias.
(B) três dias.
(C) cinco dias.
(D) dez dias.
(E) quinze dias.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No Juizado Especial Criminal, a intimação do autor do fato e o mandado de citação do acusado devem indicar a necessidade de comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta,

(A) será designado defensor público
(B) o processo prosseguirá sem defesa técnica, em razão da informalidade do procedimento
(C) o acusado será conduzido coercitivamente e permanecerá preso até o comparecimento
(D) o Ministério Público assumirá a defesa do acusado, em razão do princípio da celeridade
(E) a audiência será adiada por prazo indeterminado, até que o acusado contrate advogado

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No procedimento sumaríssimo, na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena e não houver necessidade de diligências imprescindíveis, o Ministério Público oferecerá ao juiz, de imediato, denúncia

(A) oral, com dispensa do inquérito policial, elaborada com base no termo de ocorrência
(B) escrita, somente após seis meses de investigação pela polícia judiciária
(C) oral, que dependerá de requisição do delegado de polícia no prazo de vinte e quatro horas
(D) oral, mas condicionada à prévia autorização do tribunal de justiça
(E) escrita, apenas após a instauração obrigatória de inquérito policial

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Quanto ao tempo de realização, a Lei nº 9.099/1995 dispõe que os atos processuais do Juizado Especial Criminal serão públicos e poderão realizar-se

(A) apenas em dias úteis, vedado o horário noturno em qualquer hipótese
(B) exclusivamente aos sábados, em sessões reservadas às partes e a seus advogados
(C) somente mediante autorização do tribunal pleno, para cada audiência individualmente considerada pelo juiz
(D) em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária
(E) somente em dias úteis, entre as seis e as dezoito horas, sem exceção

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Havendo representação, ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, e não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor, no Juizado Especial Criminal, a

(A) decretação de prisão temporária do autor do fato por até cinco dias, prorrogáveis
(B) internação provisória do autor do fato em estabelecimento adequado, por prazo indeterminado
(C) aplicação imediata de pena privativa de liberdade de até dois anos, em regime semiaberto
(D) aplicação de multa fixada pela autoridade policial, sem homologação judicial
(E) aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, a ser especificada na proposta

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Entre as infrações a seguir, é considerada de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/1995, o crime de

(A) homicídio simples, com pena de reclusão de seis a vinte anos
(B) apropriação indébita, com pena de reclusão de um a quatro anos e multa
(C) extorsão, com pena de reclusão de quatro a dez anos e multa
(D) desacato, com pena de detenção de seis meses a dois anos, ou multa
(E) estelionato, com pena de reclusão de um a cinco anos e multa

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No Juizado Especial Criminal, a composição dos danos civis homologada pelo juiz, em crime de ação penal pública condicionada à representação, acarreta

(A) renúncia ao direito de representação, além de ter eficácia de título executivo no juízo civil.
(B) prisão preventiva do autor do fato.
(C) prosseguimento obrigatório da ação penal.
(D) aplicação automática de pena privativa de liberdade.
(E) reincidência do autor do fato.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Durante patrulhamento, guardas municipais são chamados a uma residência onde um homem ameaçou de morte sua companheira, no contexto de violência doméstica. O crime de ameaça tem pena máxima inferior a 2 anos. Considerando a legislação, é correto afirmar que

(A) o caso é de menor potencial ofensivo e cabe transação penal.
(B) não se aplica a Lei nº 9.099/1995, por se tratar de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena.
(C) cabe composição civil dos danos, que encerra o caso.
(D) o autor não pode ser conduzido à delegacia.
(E) o caso deve ser encaminhado à Justiça Militar.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o art. 76, §2º, da Lei nº 9.099/1995, não se admite a proposta de transação penal se ficar comprovado ter sido o autor da infração

(A) confesso quanto à infração, ao ser ouvido.
(B) primário e de bons antecedentes.
(C) autor de reparação espontânea do dano à vítima.
(D) condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva.
(E) beneficiado por transação penal há mais de dez anos.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: B

O art. 62 enumera os critérios: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando a reparação dos danos e pena não privativa de liberdade.

Questão 2 — Gabarito: C

O art. 83, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 fixa em cinco dias, contados da ciência da decisão, o prazo para os embargos de declaração, que podem ser opostos por escrito ou oralmente. Os embargos interrompem o prazo para a interposição de recurso (§ 2º).

Questão 3 — Gabarito: A

O art. 68 exige que a intimação e o mandado de citação advirtam que, na falta de advogado, será designado defensor público. A defesa técnica é garantida, e o Ministério Público não acumula a função de defender o acusado.

Questão 4 — Gabarito: A

O art. 77 da Lei nº 9.099/1995 prevê o oferecimento de denúncia oral, elaborada com base no termo de ocorrência (termo circunstanciado) referido no art. 69, com dispensa do inquérito policial. Isso confere celeridade ao rito sumaríssimo.

Questão 5 — Gabarito: D

O art. 64 prevê que os atos processuais sejam públicos e possam ser realizados em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme as normas de organização judiciária. A regra reforça a celeridade e a informalidade do Juizado.

Questão 6 — Gabarito: E

O art. 76 prevê a transação penal: o Ministério Público pode propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, a ser especificada na proposta. Não há pena privativa de liberdade na transação, e a proposta deve ser aceita pelo autor e seu defensor e homologada pelo juiz.

Questão 7 — Gabarito: D

O art. 61 considera infrações de menor potencial ofensivo as contravenções e os crimes com pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. O desacato (art. 331 do CP) tem pena máxima de 2 anos, enquadrando-se no conceito. Os demais crimes têm penas máximas superiores a dois anos.

Questão 8 — Gabarito: A

A sentença homologatória é título executivo civil e, na ação privada ou pública condicionada, o acordo acarreta renúncia ao direito de queixa ou representação (art. 74, parágrafo único).

Questão 9 — Gabarito: B

A Lei Maria da Penha afasta a aplicação da Lei nº 9.099/1995 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer que seja a pena. Por isso, não cabem transação penal (A) nem composição civil (C). O autor pode ser conduzido normalmente (D), e não há competência da Justiça Militar (E).

Questão 10 — Gabarito: D

Impedem a transação: condenação anterior definitiva a pena privativa de liberdade; benefício de transação nos cinco anos anteriores; e circunstâncias que indiquem não ser a medida necessária e suficiente.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Infração de menor potencial ofensivo: contravenções penais e crimes com pena máxima não superior a 2 anos, com ou sem multa (art. 61).
- O critério é a pena máxima em abstrato, considerando causas de aumento e de diminuição.
- Princípios do Juizado: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, com foco na reparação do dano e na pena não privativa de liberdade (art. 62).
- A competência territorial é do lugar em que foi praticada a infração (art. 63).
- A autoridade policial lavra o termo circunstanciado e o encaminha ao Juizado com autor e vítima (art. 69).
- Quem é encaminhado ao Juizado ou assume compromisso de comparecer não sofre prisão em flagrante, nem se exige fiança (art. 69, parágrafo único).
- Na audiência preliminar, tenta-se a composição civil; o acordo homologado é irrecorrível e gera título executivo civil (arts. 72 a 74).
- Sem acordo, o ofendido pode representar; a ausência de representação na audiência não gera decadência imediata (art. 75).
- Transação penal: proposta do MP de pena restritiva de direitos ou multa; não gera reincidência, nem efeitos civis; novo benefício só depois de 5 anos (art. 76).
- Suspensão condicional do processo: pena mínima até 1 ano, período de prova de 2 a 4 anos, prescrição suspensa (art. 89).
- A lei não se aplica à Justiça Militar (art. 90-A) nem à violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006, art. 41).

Fontes e referências

- Lei nº 9.099/1995 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais), arts. 60 a 83, 88 a 90-A — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm
- Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 41 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
- Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), arts. 129, 140, 147, 163, 330 e 331 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.